P U T U S A N

Nomor 1046/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1 Nama lengkap : **Winty**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 3 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Percut Sei Tuan Desa Cinta Rakyat Kab.Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Winty ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1046/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1046/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WINTY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Pertama).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **WINTY** selama **: 6 (enam) Tahun penjara** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram,***dirampas untuk dimusnahkan*** dan uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), ***dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonan lisan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **WINTY** pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Cempaka Ujung Lk.3 Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi Rio T.S.R Marpaung,S.Sos bersama dengan saksi David H.E Manullang,SH dan saksi Muhammad Fitrah Prabowo (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang adanya transaksi jual beli narkotika disebuah rumah yang terletak di Jalan Cempaka Ujung Lk.3 Kel.Tanjung Gusta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kec.Medan Helvetia Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketemppat yang dimaksud dan sesampainya disana saksi Muhammad Fitrah Prabowo melakukan penyamaran (undercover buy) dengan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa Winty yang sedang menjaga loket didalam rumah piket dan memberikan uang sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu pada saat terdakwa hendak memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanannya, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian para saksi menyita 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dijualkan terdakwa tersebut adalah milik YUDHI (belum tertangkap) dimana terdakwa disuruh oleh YUDHI bekerja dirumah piket tersebut untuk menjaga loket jackpot dan menyewakan alat bong, sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu tempat tinggal/kost yang ditempati terdakwa dibayarkan oleh YUDHI.
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam membeli,menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan nguna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS2FE/V/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 07 Mei 2024 yang dilekuarkan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir.Wahyu Widodo menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **WINTY** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan kesimpulan Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **WINTY** pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Cempaka Ujung Lk.3 Kel.Tanjung Gusta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kec.Medan Helvetia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman***, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi Rio T.S.R Marpaung,S.Sos bersama dengan saksi David H.E Manullang,SH dan saksi Muhammad Fitrah Prabowo (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang adanya transaksi jual beli narkotika disebuah rumah yang terletak di Jalan Cempaka Ujung Lk.3 Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketemppat yang dimaksud dan sesampainya disana saksi Muhammad Fitrah Prabowo melakukan penyamaran (undercover buy) dengan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa Winty yang sedang menjaga loket didalam rumah piket dan memberikan uang sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu pada saat terdakwa hendak memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanannya, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian para saksi menyita 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan nguna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS2FE/V/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 07 Mei 2024 yang dilekuarkan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir.Wahyu Widodo menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **WINTY** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan kesimpulan Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi David H.E Manullang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
   - Bahwa benar saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Jalan Cempaka Ujung Lk.3 Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia Kota Medan.
   - Bahwa benar ketika itu saksi dan rekan-rekan mendapat informasi tentang adanya transaksi jual beli narkotika disebuah rumah yang terletak di Jalan Cempaka Ujung Lk.3 Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketemppat yang dimaksud dan sesampainya disana saksi Muhammad Fitrah Prabowo melakukan penyamaran (undercover buy) dengan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa Winty yang sedang menjaga loket didalam rumah piket dan memberikan uang sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu pada saat terdakwa hendak memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanannya, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian para saksi menyita 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).
   - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu sehingga terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;
   - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;
2. Saksi Muhammad Fitrah Prabowo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
   - Bahwa saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Jalan Cempaka Ujung Lk.3 Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia Kota Medan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar ketika itu saksi dan rekan-rekan mendapat informasi tentang adanya transaksi jual beli narkotika disebuah rumah yang terletak di Jalan Cempaka Ujung Lk.3 Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketemppat yang dimaksud dan sesampainya disana saksi melakukan penyamaran (undercover buy) dengan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa Winty yang sedang menjaga loket didalam rumah piket dan memberikan uang sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu pada saat terdakwa hendak memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanannya, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian para saksi menyita 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu sehingga terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Jalan Cempaka Ujung Lk.3 Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia Kota Medan.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan petugas kepolisian juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan pada saat itu hanya terdakwa yang berada dirumah piket tersebut.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah milik YUDHI.
- Bahwa terdakwa bekerja di rumah milik YUDHI dengan menjaga loket rumah piket dan menyewakan alat bong sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), sedangkan untuk menjualkan sabu adalah peran YUDHI.
- Bahwa YUDHI menyuruh terdakwa untuk menyewakan alat bong tersebut dan keuntungan yang didapat terdakwa adalah tempat tinggal berupa kost yang ditempati terdakwa dibayarkan oleh YUDHI.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu sehingga terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
2. uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS2FE/V/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 07 Mei 2024 yang dilekuarkan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir.Wahyu Widodo menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **WINTY** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan kesimpulan Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Jalan Cempaka Ujung Lk.3 Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia Kota Medan, ketika itu saksi Rio T.S.R Marpaung,S.Sos bersama dengan saksi David H.E Manullang,SH dan saksi Muhammad Fitrah Prabowo (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang adanya transaksi jual beli narkotika disebuah rumah yang terletak di Jalan Cempaka Ujung Lk.3 Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketemppat yang dimaksud dan sesampainya disana saksi Muhammad Fitrah Prabowo melakukan penyamaran (undercover buy) dengan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa Winty yang sedang menjaga loket didalam rumah piket dan memberikan uang sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu pada saat terdakwa hendak memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan tangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kanannya, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian para saksi menyita 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dijualkan terdakwa tersebut adalah milik YUDHI (belum tertangkap) dimana terdakwa disuruh oleh YUDHI bekerja dirumah piket tersebut untuk menjaga loket jackpot dan menyewakan alat bong, sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu tempat tinggal/kost yang ditempati terdakwa dibayarkan oleh YUDHI.
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam membeli,menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan nguna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atay menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah semua subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Winty selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*), dimana identitas terdakwa sesuai dengan identitas yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan maupun dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan kelainan pada diri Terdakwa dan Terdakwa sehat secara jasmani serta rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, dengan demikian, tentang ”Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atay menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “Melawan Hukum” lebih luas daripada “Tanpa Hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda dan dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan ”*Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini*”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa ”*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa ”*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, bahwa terkait Narkotika bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Jalan Cempaka Ujung Lk.3 Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia Kota Medan, ketika itu saksi Rio T.S.R Marpaung,S.Sos bersama dengan saksi David H.E Manullang,SH dan saksi Muhammad Fitrah Prabowo (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang adanya transaksi jual beli narkotika disebuah rumah yang terletak di Jalan Cempaka Ujung Lk.3 Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketemppat yang dimaksud dan sesampainya disana saksi Muhammad Fitrah Prabowo melakukan penyamaran (undercover buy) dengan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa Winty yang sedang menjaga loket didalam rumah piket dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan uang sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu pada saat terdakwa hendak memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanannya, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian para saksi menyita 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dijualkan terdakwa tersebut adalah milik YUDHI (belum tertangkap) dimana terdakwa disuruh oleh YUDHI bekerja dirumah piket tersebut untuk menjaga loket jackpot dan menyewakan alat bong, sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu tempat tinggal/kost yang ditempati terdakwa dibayarkan oleh YUDHI.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam hal secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang menjual, membeli Narkotika Golongan I (satu), sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa jenis pidana (*straf sort*) yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif dengan stelsel minimum khusus, yaitu pidana penjara yang didalamnya terdapat ancaman minimum dan sekaligus pidana denda yang didalamnya juga terdapat ancaman minimum, oleh karena itu, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda, yang ancaman minimalnya telah ditentukan secara khusus dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara, yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara denda akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam usaha memberantas penyalahgunaan narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dampak peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sangat meresahkan dan sangat membahayakan bagi kesehatan dan mental;
- Peredaran gelap Narkotika mengakibatkan mudahnya mendapat Narkotika tersebut sehingga membuat penggunanya semakin meningkat dan menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa Indonesia khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Winty** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Nazir, S.H., M.H. , Khairulludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Emmy Khairani Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa dipersidangan.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
M. Nazir, S.H., M.H.	Nani Sukmawati, S.H., M.H.
Khairulludin, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)